

可。构成医疗事故或存在医疗过错，医疗机构均应承担责任，本案中，虽然医疗事故技术鉴定意见书的鉴定结论是不构成医疗事故，但不构成医疗事故并不代表医疗机构不存在过错，只要患方有充分的证据证明医疗机构的病历或诊疗行为不符合诊疗规范，同样可以认定存在医疗过错。

就本案而言，患者李某某在住院期间死亡，家属黄某等人拒绝尸检导致死因无法查明，进而无法进行医疗过错鉴定。若以患方无法举证证明医疗机构存在过错为由，驳回患方的全部诉讼请求，则不利于医疗纠纷的解决。本案中，患者李某某住院期间需要一级护理，根据《综合医院分级护理指导原则(试行)》第十四条规定，对一级护理患者的护理除需根据患者病情测量生命体征外，还需要每小时巡视患者，观察病情变化。经审查发现，甲医院在李某某住院期间，未能严格执行一级护理标准，也未做到每小时巡视患者，导致未能及时发现李某某病情发生变化，最终抢救无效死亡。甲医院的诊疗行为存在明显不符合诊疗规范要求之处，对李某某在治疗期间死亡存在一定过错，应承担相应的过错责任。但该欠缺规范的诊疗行为对李某某死亡的参与度及原因力大小无法通过司法鉴定确定，此时则需要法官依法行使自由裁量权打破僵局，也就是人民法院可以结合在案证据综合分析认定医方是否存在过错以及应承担的责任比例。本案中，李某某并无重大疾病，李某某从入院到死亡未超过48小时，可见病情突然变化系李某某死亡的原因之一。黄某作为家属，在李某某住院治疗期间未能按照医方要求进行随身陪护，导致李某某晕倒在地未能及时发现，李某某死亡后又不同意进行尸检，导致无法查明死亡原因，进而也无法进行医疗过错司法鉴定。虽然甲医院未严格执行一级护理标准存在一定过错，但该过错并非导致李某某死亡的直接原因，再审法院根据李某某自身因素及其家属的过错行为、甲医院诊疗行为的过错程度，酌定甲医院承担20%的民事赔偿责任，合法合理。该案的妥善处理，既维护了医患双方的合法权益，又缓和了医患双方的矛盾，促进纠纷实质化解。

编写人：广西壮族自治区高级人民法院 程丽文 刘飞燕

婴儿在分娩过程中受到医疗损害， 对于精神损害抚慰金的法律适用及认定标准

——耿小某诉某医院医疗损害责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第一中级人民法院(2023)京01民终1018号民事判决书

2. 案由：医疗损害责任纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):耿小某

被告(上诉人):某医院

【基本案情】

耿某与马某系夫妻关系，二人于2021年2月13日育有一女耿小某。马某在某医院充值30万元购买家庭卡，并用储值金额购买了2019产前检查套餐、五晚择时剖宫产套餐标准间、五晚剖宫产新生儿拆分、盆底肌康复3次疗程、腹直肌康复3次疗程、热提拉腹部1次、2019版儿童早期综合发展、儿科加油包、某月子休养套餐等。耿小某出生后24小时查房发现头颅血肿，出生后41小时发现左侧肢体抽动，诊断：新生儿抽搐原因待查、头颅血肿；新生儿低血糖症；足月新生儿。耿小某出生第二天，于2021年2月15日转院至某医院2，某医院2明确诊断为脑实质出血、蛛网膜下腔出血、新生儿惊厥、头颅血肿。耿小某认为医院的诊疗过程存在重大失误，故起诉至法院要求医疗费、营养费、住院伙食补助费、精神损害抚慰金、护理费、交通费等损失。

